

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1042/2534

ธนาคาร สยาม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผา ทอง กิจ เชียงใหม่
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 941, มาตรา 985

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

โจทก์มิได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อผู้ออกตั๋ว ณ ภูมิลำเนาของผู้ออกตั๋วเพื่อให้ใช้เงินในวันถึงกำหนดใช้เงิน เป็นการไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 ประกอบด้วยมาตรา 941 บังคับไว้ แม้โจทก์มีหนังสือทวงถามผู้ออกตั๋วภายหลังจากตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนด ก็เป็นเรื่องทวงถามแบบหนึ่งทั่วไป ถือไม่ได้ว่าผู้ออกตั๋วโต้แย้งสิทธิผิดคำมั่นสัญญาไม่ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและเมื่อศาลวินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ฎีกาของโจทก์ที่อ้างว่าตั๋วสัญญาใช้เงินมีกำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอน โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำตั๋วไปยื่นต่อผู้ออกตั๋ว จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี จำเลยยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์ผู้ทรงรับโอนเช็คไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉลการะการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลย เมื่อจำเลยนำสืบไม่ได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คโดยทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ทรงคนก่อนผิดสัญญาซื้อขายต่อผู้ซื้อจนผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาจำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามเช็คในฐานะผู้ส่งจ่าย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2527 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการ นำตัวสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ ซึ่ง จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตัวสัญญาจะใช้เงินจำนวน 1,784,942 บาท ให้แก่โจทก์ในวันที่ 15 มกราคม 2528 ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้อวัล มาขายลดแก่โจทก์ โดยสัญญาว่าหาก จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินคืนยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในการขาย ลดตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้มอบตัวสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกตัว สัญญาจะใช้เงินจำนวน 1,784,942 บาท แก่จำเลยที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2528 ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้สลักหลังตัวดังกล่าวมอบให้แก่โจทก์ไว้เพื่อชำระหนี้ ค่าขายลดตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยที่ 1 นำมาขายลดแก่โจทก์กับมอบเช็ค 1 ฉบับที่ จำเลยที่ 5 เป็นผู้สั่งจ่ายเงินจำนวน 1,784,942 บาท แก่จำเลยที่ 2 หรือผู้ถือลงวันที่ สั่งจ่าย 15 มกราคม 2528 มอบแก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าขายลดตัวสัญญาใช้เงินดัง กล่าว จำเลยที่ 6 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ค่าขายลดตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 ไว้ ต่อโจทก์โดยยอมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อ ปี เมื่อครบกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ชำระเงินตามตัว โจทก์ทวงถามจำเลยที่ 4 ให้ชำระเงินตามตัวที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกนั้นแล้วจำเลยที่ 4 ไม่ชำระ โจทก์นำเช็คที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้ออกไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คแต่ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัว พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 จำเลยที่ 3 ต้องร่วม รับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้อวัลจำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวที่จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออก พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้ออกพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 จำเลยที่ 6 ต้องร่วม รับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญาพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2528 ขอให้ศาล

พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต จำเลยที่ 4 ที่ 5 ให้การว่านายยุทธนา สันติกุล ชื่อหุ้นของบริษัทพิงนคร การเกษตร จำกัดจากจำเลยที่ 2 จำนวน 1,000 หุ้น ในราคา 10,000,000 บาท ชำระราคาเป็นเงินสด ในวันทำสัญญา 1,000,000 บาท ชำระหนี้แทนจำเลยที่ 2 ให้แก่เจ้าหนี้ จำนวน 5,000,000 บาท นอกนั้นชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 6 ฉบับ กับมอบเช็คค่าประกันอีก 6 ฉบับ แต่จำเลยที่ 2 ผิดสัญญาไม่สามารถโอนหุ้นให้แก่นายยุทธนาผู้ซื้อได้ครบ คงโอนให้ได้เพียง 400 หุ้น ผู้ซื้อได้บอกเลิกสัญญาแล้วจำเลยที่ 2 จะต้องคืนตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คดังกล่าวแก่ผู้ซื้อแต่จำเลยที่ 2 เจตนาทุจริตสมคบกับโจทก์ฉ้อฉลจำเลยที่ 4 ที่ 5 และผู้ซื้อ โดยโอนตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คพิพาทที่ผู้ซื้อมอบแก่จำเลยที่ 2 ให้แก่โจทก์โดยไม่ได้มีการจ่ายเงินตอบแทนต่อกันและโจทก์ทราบถึงการเลิกสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับจำเลยที่ 2 แล้วโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คดังกล่าวไม่มีมูลหนี้ โจทก์มิได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินไปยื่นต่อจำเลยที่ 4 ตามวันเวลาสถานที่ที่ระบุไว้ในตั๋ว จำเลยที่ 4 จึงไม่ได้ผิดนัดโจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยที่ 4 ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์โดยจำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 1,873,700 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีเพียงว่า โจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยที่ 4 ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.6 ภายหลังจากตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นถึงกำหนดให้ใช้เงินแล้วมิได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปยื่นต่อจำเลยที่ 4 ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 4 ในวันถึงกำหนดใช้เงินเพื่อให้ใช้เงินตามตัว จึงถือได้ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 ประกอบด้วยมาตรา 941 บังคับไว้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ผิดคำมั่นสัญญาไม่ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ แม้ในภายหลังจะปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามตัว

ให้ก็เป็นเรื่องโจทก์ปฏิบัติการทวงถามแบบหนึ่งทั่วไป เมื่อโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติการยื่นตัว
สัญญาใช้เงินหมาย จ.6 ต่อจำเลยที่ 4 ดังที่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา 985
และ 941 นั้นแล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 โต้แย้งสิทธิผิดคำมั่นสัญญาไม่ชำระเงิน
ต่อโจทก์ ดังนี้โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 4 เมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วข้อที่โจทก์
อ้างว่าตัวสัญญาใช้เงินมีกำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนในวันที่ 15 มกราคม 2528
โจทก์ผู้ทรงไม่จำเป็นต้องนำตัวไปยื่นต่อจำเลยที่ 4 นั้น จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระ
แก่คดีเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ 5 ฎีกาว่า จำเลยที่ 5 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิพาทหมาย จ.7
ต่อโจทก์เพราะโจทก์รับโอนเช็คพิพาทไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉลนั้นประเด็นข้อนี้ภาระ
การพิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลยที่ 5 ที่ต้องนำสืบให้รับฟังดังที่จำเลยที่ 5 กล่าวอ้างแต่
จำเลยที่ 5 คงนำสืบได้เพียงว่า นายสุรศักดิ์ผู้จัดการของโจทก์สาขาเชียงใหม่ซึ่ง
ทำการรับซื้อตัวสัญญาใช้เงินจากจำเลยที่ 1 และรับตัวสัญญาใช้เงินหมาย จ.6 ที่
จำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกและเช็คพิพาทหมาย จ.7 ที่จำเลยที่ 5 เป็นผู้ส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้
ของจำเลยที่ 1 นั้น ได้ทราบที่มาจากต้นเงิน 1,784,942 บาท จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบ
จำนวน 1,918,445.88 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน
1,784,942 บาท และจำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 1,174,041.10 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า
จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 จะชำระเสร็จ กับให้จำเลยที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 8,000 บาท จำเลยที่ 4 ที่ 5 อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์และจำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามตัว
สัญญาใช้เงินเอกสารหมาย จ.6 ซึ่งจำเลยที่ 4 เป็นผู้ออกตัวให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า ตัว

สัญญาใช้เงินนั้นคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ออกตัวให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน โดยตัวสัญญาใช้เงินนั้นต้องมีการระบุนายการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 983 โดยเฉพาะวันถึงกำหนดใช้เงิน สถานที่ใช้เงินและถ้าสถานที่ใช้เงินมิได้ตกลงไว้ในตัวสัญญาใช้เงิน ก็ให้ถือเอาภูมิลำเนาของผู้ออกตราสารนั้นเป็นสถานที่ใช้เงินตามมาตรา 984 นอกจากนั้นมาตรา 985 ยังบัญญัติให้นำบทบัญญัติของมาตรา 941 ว่าด้วยตัวแลกเงินมาใช้บังคับแก่กรณีของตัวสัญญาใช้เงินด้วย ซึ่งมาตรา 941 ได้บัญญัติว่า "อันตัวแลกเงินนั้นย่อมจะพึงใช้เงินในวันถึงกำหนดและถึงกำหนดวันใดผู้ทรงต้องนำตัวเงินไปยื่นเพื่อให้ใช้เงินในวันนั้น" แต่ทางนำสืบของโจทก์ก็ได้รับความหรือมูลหนี้ของตัวสัญญาใช้เงินและเช็คพิพาทดังกล่าวดีอยู่แล้วว่า จำเลยที่ 2 ได้มาตามสัญญาขายหุ้นให้นายยุทธนา ตามเอกสารหมายเลข 1.1 ดังนั้นเมื่อเช็คพิพาทนั้นได้มาโดยมีมูลหนี้กัน จำเลยที่ 5 มีหน้าที่ต้องนำสืบต่อไปว่าจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาต่อนายยุทธนาจนนายยุทธนาได้บอกเลิกสัญญาแล้ว และโจทก์ก็ได้รับโอนเช็คดังกล่าวไว้โดยทราบดีว่าสัญญาตามเอกสารหมายเลข 1.1 ระหว่างจำเลยที่ 2 กับนายยุทธนาได้มีการตกลงเลิกสัญญากัน แต่จำเลยที่ 5 ไม่สามารถนำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ได้ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คหมายเลข 7.1 ไว้โดยคบคิดกันฉ้อฉล จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบตามเช็คในฐานะเป็นผู้สั่งจ่าย"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุขแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ